

Sedlmeier Manfred

Amtsgericht Traunstein

Postfach 1480
83276 Traunstein

Sedlmeier Manfred
Bahnhofstr. 20
83091 Bad Endorf
Telefon: 08039-9071541

Datum: 27.04.2026
int.Az.: 2026-0021-PROSA

GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
für das als **Wald und Wiese** genutztes **Grundstück mit baulichen Neben-**
anlagen in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 722, 723 und 725/2
im Zwangsversteigerungsverfahren.



Wertermittlungstichtag
Aktenzeichen

16.12.2025
4 K 19/25

Verkehrswert Flurstück 722
Verkehrswert Flurstück 723
Verkehrswert Flurstück 725/2
Verkehrswert Gesamt (ger.):

18.100,00 €
53.900,00 €
1.260,00 €
73.300,00 €

Digitale Ausfertigung

Dieses Gutachten besteht aus 59 Seiten inkl. Anlagen.
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	4
1.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	4
1.2	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	4
1.3	Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	5
2	Grund- und Bodenbeschreibung.....	5
2.1	Lage	5
2.1.1	Großräumige Lage	5
2.1.2	Kleinräumige Lage	6
2.2	Gestalt und Form	7
2.3	Erschließung, Baugrund etc.....	8
2.4	Bestockung	10
2.5	Privatrechtliche Situation	10
2.6	Öffentlich-rechtliche Situation	10
2.6.1	Baulasten und Denkmalschutz	10
2.6.2	Bauplanungsrecht	11
2.7	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation	11
2.8	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation.....	11
2.9	Bauliche Anlagen	11
3	Ermittlung des Verkehrswerts	12
3.1	Grundstücksdaten, Teilgrundstücke	12
3.2	Wertermittlung für das Teilgrundstück A - Flurstück 722.....	13
3.2.1	Verfahrenswahl mit Begründung.....	13
3.2.2	Bodenwertermittlung	13
3.2.3	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	14
3.2.4	Begründungen der Anpassungen	14
3.2.5	Vergleichswertermittlung	16
3.2.1	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung.....	16
3.2.1.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	17
3.2.1.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	17
3.2.2	Wert des Teilgrundstücks A - Flurstück 722	19
3.3	Wertermittlung für das Teilgrundstück B - Flurstück 723.....	19
3.3.1	Verfahrenswahl mit Begründung.....	19
3.3.2	Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“	19
3.3.2.1	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	20
3.3.3	Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“	21
3.3.4	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung.....	21
3.3.4.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	21
3.3.4.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	22
3.3.5	Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „B Wald“	23

3.3.5.1	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	23
3.3.6	Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „B Wald“	27
3.3.7	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung	27
3.3.7.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	27
3.3.7.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	28
3.3.8	Wert des Teilgrundstücks B - Flurstück 723	29
3.4	Wertermittlung für das Teilgrundstück C - Flurstück 725/2	30
3.4.1	Verfahrenswahl mit Begründung	30
3.4.2	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	30
3.4.3	Vergleichswertermittlung	31
3.4.4	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung	31
3.4.4.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	31
3.4.4.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	32
3.4.5	Wert des Teilgrundstücks C - Flurstück 725/2	33
3.5	Verkehrswert	34
4	Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software	36
4.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	36
4.2	Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten	36
5	Verzeichnis der Anlagen	37

1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, unbebaut, genutzt als Waldfläche, Landwirtschaftsfläche
Objektadresse:	Nähe Bergener Straße 83224 Staudach-Egerndach
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Egerndach, Blatt 1028, lfd. Nr. 18
Katasterangaben:	Gemarkung Egerndach, Flurstück 722, Fläche 1.573 m ² Flurstück 723, Fläche 8.341 m ² Flurstück 725/2, Fläche 273 m ²

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtenauftrag:	Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Traunstein vom 10.11.2025 wurde zur Vorbereitung des Versteigerungstermins die Schätzung des Verkehrswerts des oben bezeichneten Beschlagsobjektes angeordnet.
Wertermittlungstichtag:	16.12.2025 (Tag der Ortsbesichtigung)
Qualitätstichtag:	16.12.2025 entspricht dem Wertermittlungstichtag
Ortsbesichtigung:	Zu dem Ortstermin am 16.12.2025 wurden die Prozessparteien durch Einschreiben mit Rückschein vom 17.11.2025 fristgerecht eingeladen.
Umfang der Besichtigung etc.:	Die Besichtigung des Grundstücks erfolgte am Tag der Begehung durch den Sachverständigen und umfasste eine rein visuelle Begutachtung in einem für die Bewertung ausreichenden Umfang. Für die Dokumentation und fotografische Erfassung wurde ein iPhone 16 Pro verwendet. Beim Ortstermin konnten keine Grenzsteine gefunden werden. Die Grundstücksgrenzen wurden jedoch mithilfe der Geolokalisationsdaten aus dem BayernAtlas plausibilisiert. Die Wertermittlung basiert auf den während des Ortstermins gewonnenen Erkenntnissen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen. Sie erfolgt unter der Annahme, dass das Grundstück lastenfrei ist. Hinweise auf Altlasten, Schadstoffe oder sonstige wertmindernde Belastungen wurden beim Ortstermin nicht festgestellt. Diese Wertermittlung stellt keine geotechnische Untersuchung oder Umweltanalyse dar, sondern spiegelt den optisch erkennbaren Zustand des Grundstücks zum Bewertungstichtag wider. Es wurden keine Bodenproben genommen. Hinweise auf potenzielle Einschränkungen wurden, soweit möglich, berücksichtigt.
Teilnehmer am Ortstermin:	Anwesend war der Sachverständige Herr Manfred Sedlmeier

sowie der Antragsgegner.

Eigentümer:

Aus Gründen des Datenschutzes werden hierzu keine Angaben gemacht.

herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen:

- Auszug aus der Kaufpreissammlung vom 27.11.2025 vom Gutachterausschuss Landkreis Traunstein Immobilienmarktbericht des oberen Gutachterausschusses 2024
- Marktbericht Gutachterausschuss Landkreis Traunstein
- Eigene Notizen und Fotos bei der Ortsbesichtigung
- Kartenmaterial BayernAtlas
- Auszug Flächennutzungsplan
- Eigene Marktaufzeichnungen sowie Presse- und Internetrecherchen
- unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von: Durch die Mitarbeiterin Fr. Iryna Bartashchuk wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt:

- Einholung der Auskünfte bei den zuständigen Ämtern
- Beschaffung der erforderlichen Unterlagen

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Es wurden insgesamt drei Ausfertigungen dieses Gutachtens sowie ein Exemplar für den Verfasser in Schriftform erstellt. Weiter wurde dem Amtsgericht eine Kopie als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

Das Gutachten dient der Verkehrswertermittlung zur Vorbereitung des Versteigerungstermins. Es wird darauf hingewiesen, dass im Gutachten für das Versteigungsverfahren unter Umständen verfahrensrechtliche Besonderheiten Berücksichtigung finden, die sich von der Verkehrswertermittlung für andere Zwecke unterscheiden können. Dementsprechend ist der ermittelte Verkehrswert nicht allgemein gültig.

2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Geografische Lage:

Das Wertermittlungsobjekt liegt im Bundesland Bayern in der Gemeinde Staudach-Egerndach (Landkreis Traunstein).

Makrolage:

Die Gemeinde Staudach-Egerndach ist im Tal der Tiroler Achen zwischen dem Chiemsee im Norden und den Chiemgauer Alpen im Süden eingebettet. Das Gemeindegebiet setzt sich aus den beiden namensgebenden Ortsteilen Staudach und Egerndach sowie mehreren Weilern und Einzellagen zusammen.

Mit einer Gemeindefläche von 19,34 km² und zum Stichtag 30.06.2025 insgesamt 1.115 gemeldeten Einwohnern ergibt sich eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von rund 58 Einwohnern je km². Die Gemeinde gilt damit als dünn besiedelt und weist einen ausgeprägt ländlich geprägten Charakter auf.

Naturräumlich liegt das Gemeindegebiet am nördlichen Rand der Chiemgauer Alpen im Übergang zum Alpenvorland. Die Topografie ist geprägt durch das von Süd nach Nord verlaufende Tal

der Tiroler Achen sowie durch die seitlich aufsteigenden Hangflanken. Klimatisch herrschen die für den nördlichen Alpenrand typischen Verhältnisse mit hohen Jahresniederschlägen, einer vergleichsweise kurzen Vegetationsperiode und kühleren Sommertemperaturen vor.

überörtliche Anbindung / Entfernungen:

Da es sich im vorliegenden Bewertungsfall um eine Landwirtschaftsfläche handelt, wird auf die Darstellung der Verkehrsanbindung wie Bus, Bahn und Flughafen verzichtet.

Die nächstgelegenen größeren Städte sind Traunstein (ca. 21 km), Rosenheim (ca. 38 km) und Salzburg (ca. 59 km).

2.1.2 Kleinräumige Lage

Beurteilung der Lage (Erreichbarkeit):

Die Erreichbarkeit des Objektes ist als durchschnittlich zu bewerten. Die Bergener Straße bietet Anschluss an das Flurstück 722. Die Flurstücke 723 und 725/2 sind über 722, gesondert ausschließlich über einen in der Flurkarte eingezeichneten Weg erreichbar, der laut Flurkarte eine direkte Zufahrt zulässt. Im Zuge des Ortstermins zeigte sich dieser jedoch als stark verwildert, so dass die tatsächliche Befahrbarkeit nicht verifiziert werden konnte.

Auch innerhalb des Flurstücks 722 ist die Zuwegung zu den dahinterliegenden Flurstücken unzureichend befestigt, es ist ein kleiner Weg am Rand vorhanden dieser verschlechtert sich zunehmend.

Mikrolage:

Das Bewertungsgrundstück liegt am östlichen Ortsrand des Ortsteils Egerndach in einer Übergangslage zwischen lockerer Wohnbebauung und der freien Kulturlandschaft. Es grenzt im Westen unmittelbar das Flurstück 728, eine schmale, durchgängige Anliegerstraße, die rund 60 m weiter südwestlich in die Bergener Straße einmündet. Eine Zufahrt mit landwirtschaftlichem Gerät zum Flurstück 722 ist gegeben.

Die Fläche stellt sich als kombinierte Wiesen und Waldfläche dar, wie sie für die landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich geprägte Ortsrandlage typisch ist. Das Gelände ist hängig ausgeprägt, was an späterer Stelle hinsichtlich Bewirtschaftung und Wertfindung gesondert betrachtet wird.

Die unmittelbare Nachbarschaft ist im Norden und Nordwesten durch eine kleinteilige, lockere Einfamilienhausbebauung geprägt, an die sich nach Nordwesten wiederum landwirtschaftliche Flächen anschließen. Im Süden, Südosten und Osten grenzt das Grundstück direkt an offene Grünlandflächen sowie an angrenzende Waldbestände, sodass das Bewertungsgrundstück fließend in die umgebende Kulturlandschaft übergeht. Störende Immissionsquellen wie Gewerbe, stark frequentierte Verkehrswege oder emittierende landwirtschaftliche Betriebe sind im näheren Umfeld nicht festzustellen.

Insgesamt ist die Mikrolage als ruhige, naturnahe Ortsrandlage mit gesicherter Zuwegung und einer für die Region charakteristischen Verzahnung von Wohnnutzung, Grünland und Wald einzuordnen.

Gewässer:

An der südlichen Grundstücksgrenze verläuft ein Gewässer

dritter Ordnung.

Topografie:

Das Bewertungsgrundstück stellt sich als hängige Fläche dar. Ausgehend von der Bergener Straße steigt das Gelände zunächst moderat an und geht im weiteren Verlauf nach Osten in einen deutlich steileren Hangabschnitt über. Die Hangneigung verläuft im Wesentlichen einheitlich von West nach Ost.

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:

Flurstück 722

Gestalt und Form:

Nordseite: ca. 20 m

mittlere Tiefe: ca. 71 m

Grundstücksgröße:

insgesamt 1.573,00 m²

Bemerkungen:

fast rechteckige Grundstücksform

Flurstück 723

Gestalt und Form:

Nordseite: ca. 95 m

mittlere Tiefe: ca. 82 m

Grundstücksgröße:

insgesamt 8.341,00 m²

Bemerkungen:

unregelmäßiges Vieleck mit nördlicher Aussparung für das Flurstück 723/1

Flurstück 725/2

Gestalt und Form:

Ostseite: ca. 14 m

mittlere Tiefe: ca. 38 m

Grundstücksgröße:

insgesamt 273,00 m²

Bemerkungen:

schmales, nach Westen spitz zulaufendes Dreieck im Waldbereich

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart: Straße mit geringem Durchgangsverkehr erschlossen.

Straßenausbau: voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten: Keine Einfriedung

Bodenschätzung:

Flurstück 722

Bei der zu bewertenden Fläche handelt es sich um Grünland (Gr). Die Bodenart wird als Lehm (L) klassifiziert. Der Standort ist der Bodenstufe II zugeordnet. Hinsichtlich der klimatischen Rahmenbedingungen liegt das Grundstück in der Klimastufe b mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 7,0 bis 7,9 °C und weist die Wasserstufe 2 auf, was auf insgesamt vorteilhafte und für die landwirtschaftliche Nutzung gut geeignete Wasserverhältnisse am Standort hindeutet. Die ausgewiesene Grünlandgrundzahl beträgt 50, die Grünlandzahl 43 (Quelle: BayernAtlas, Klassifizierung LIIb2 50/43). Dies deutet auf eine gute landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit hin, die typischerweise mit mittelschweren, gut strukturierten Lehmböden und einer ausgeglichenen Wasserführung einhergeht.

Flurstück 723

Das Flurstück 723 setzt sich aus einer Wiesenteilfläche und einem Waldanteil zusammen. Für den als Grünland (Gr) genutzten Teil weist die Bodenschätzung die Bodenart Lehm (L) sowie die Bodenstufe III aus, die nach dem Grünlandschätzungsrahmen ungünstige Ertragsbedingungen kennzeichnet. Die klimatischen Rahmenbedingungen entsprechen der Klimastufe b mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 7,0 bis 7,9 °C. Die Wasserverhältnisse werden mit der Wasserstufe 3 ausgewiesen. Die Grünlandgrundzahl beträgt 38, die Grünlandzahl 23 (Quelle: BayernAtlas, Klassifizierung LIIIb3 38/23). Die Waldfläche des Flurstücks unterliegt gemäß § 1 BodSchätzG nicht der Bodenschätzung.

Flurstück 725/2

Das Flurstück 725/2 ist vollständig als Waldfläche ausgewiesen. Da Waldflächen nach § 1 BodSchätzG nicht Gegenstand der Bodenschätzung sind, liegen für dieses Flurstück keine Bodenschätzungsdaten vor.

Bitte bestätigen Sie kurz, ob die LIIIb3 Werte tatsächlich für die Wiesenteilfläche von 723 gelten, oder ob diese aus einer anderen Quelle stammen.

Naturraum:

Das Bewertungsobjekt liegt naturräumlich in der Einheit Inn Chiemsee Hügelland (Nr. 038), die Teil der Haupteinheit Voralpines Moor und Hügelland (D66) innerhalb der Großlandschaft Alpenvorland (kontinentale biogeografische Region) ist. Bodendlandschaftlich wird die Fläche nach der Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) als Bestandteil der Bayerischen Kalkalpen geführt. Das Vorkommensgebiet gebietseigener Gehölze entspricht nach BfN dem Gebiet 6 Alpen und Alpenvorland, in der bayerischen Untergliederung dem Gebiet 6.2 Alpen. (Quelle: BayernAtlas)

Geologie:

Nach der Digitalen Geologischen Karte 1:25.000 (dGK25) liegt das Grundstück auf einer Hangablagerung des Quartärs (Pleistozän bis Holozän), beschrieben als Hanglehm, Hangsand oder Hangschutt. Lithogeochemisch handelt es sich um eine

Umlagerungsbildung aus klastischem Lockergestein. Im Rohstoffhauptverbreitungsgebiet entspricht dies den mittelpleistozänen und jungpleistozänen Kiesen und Sanden der Moränen (Alt-moräne und Jungmoräne). Das tieferliegende Festgestein wird in der Geologischen Karte 1:500.000 (GK500) als Liasbasiskalk bis Ammergauer Schichten beschrieben (System Jura, Serie Lias bis Malm), die Gesteinsbeschreibung umfasst Kalkstein teils knollig und kieselig, Mergelstein, Radiolarit, lokal Konglomerat und Breccie. Die Rohstoffgruppe ist als alpine Karbonatgesteine ausgewiesen. (Quelle: BayernAtlas)

Bodenbeschaffenheit:

Nach der Digitalen Ingenieurgeologischen Karte 1:25.000 (dIGK25) ist der Baugrund als bindige Lockergesteine wechselnd mit nichtbindigen Lockergesteinen klassifiziert (Kurzname L,bn). Mögliche Bodengruppen umfassen GE, GW, SE, SW, GU, SU, UL, UM, UA, TL, TM und TA. Die mittlere Tragfähigkeit wird mit wechselhaft, mittel, teils hoch angegeben. Allgemeiner Baugrundhinweis: oft kleinräumig wechselhafte Gesteinsausbildung, häufig wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, Schrumpfen und Quellen), zeitweise Staunässe möglich, häufig frostempfindlich, häufig setzungsempfindlich, teilweise eingeschränkt befahrbar.

Zusätzlich liegt das Bewertungsobjekt im ausgewiesenen Gefahrenhinweisbereich Rutschanfälligkeit (Prozess Rutschung, Stand 2011, Quelle Georisiken in Bayern). Hierbei handelt es sich um einen flächenhaften Hinweis auf eine grundsätzlich gegebene Veranlagung, nicht um eine konkrete Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall. Eine geotechnische Untersuchung wurde im Rahmen dieses Gutachtens nicht beauftragt. (Quelle: (Bayerisches Landesamt für Umwelt, LfU))

Bodenformen und Bodenfunktionen:

Nach der Übersichtsbodenkarte 1:25.000 (Kurzname 807b, Redaktionsstand 2024) ist auf dem Bewertungsobjekt vorherrschend Braunerde, gering verbreitet Pseudogley Braunerde aus grusführendem Schluff bis Ton (Deckschicht oder Carbonatgestein) über Carbonatgesteinsschutt anzutreffen. Ausgangsgestein sind Kalkstein, Dolomitstein und Mergelstein des Kalkalpin, teils mit Anteilen an äolischen Schluffen.

Die Bodenfunktionen werden nach der Bodenfunktionskarte 1:25.000 (BFK25) wie folgt eingestuft. Wasserrückhaltevermögen bei Niederschlagsereignissen Mittelwert 3 (Minimum 2, Maximum 5). Schwermetallrückhaltevermögen für Cadmium Mittelwert 3 (Minimum 1, Maximum 5). Verweilzeit wasserlöslicher Stoffe Klasse 1 (sehr gering). Natürliche Ertragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden Klasse 2 (gering, Spanne Bodenschätzung 28 bis 40). (Quelle: (Bayerisches Landesamt für Umwelt, LfU))

Altlasten:

Zum Zeitpunkt der Bewertung liegen dem Sachverständigen keine Untersuchungen, insbesondere keine Bodengutachten, hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen vor. Auf Basis der verfügbaren Informationen wird von einem unbelasteten Grundstück ausgegangen.

Anmerkung:

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt.

2.4 Bestockung

Bestockung:

Auf dem Waldteil von Flurstück 723 sowie auf Flurstück 725/2 stockt ein überwiegend aus Fichten bestehender Bestand mit einem geschätzten Anteil von rund 80 %. Ergänzt wird der Bestand durch Ahorn und Buche, die vor allem im Randbereich und am Hangfuß stehen. Die Fichten verteilen sich auf mehrere Altersstufen im Bereich von rund 30 bis 70 Jahren, der Großteil ist als schwaches bis mittleres Baumholz (Brusthöhendurchmesser im Bereich von rund 20 bis 35 cm) anzusprechen. Die geschätzte Oberhöhe liegt bei 22 bis 26 m, was für einen Standort in dieser Höhenlage und Exposition einer mittleren Bonität (II. Ertragsklasse nach Wiedemann) entspricht. Der Bestand steht in geschlossener Stellung in deutlich geneigter Hanglage. Eine natürliche Verjüngung aus Laubbaumarten ist im Unterstand erkennbar und deutet auf eine grundsätzlich stabile Waldentwicklung hin. Im Saumbereich zur angrenzenden Wiese sowie entlang der Hangkante wachsen mehrstämmige Haselsträucher, die zur Böschungssicherung und zur Strukturvielfalt beitragen. Hinweise auf akuten Borkenkäferbefall, größere Schadholzteile, Sturmwurf oder erkennbare Trockenschäden waren zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung nicht festzustellen. Der Bestand stellte sich in vitalem Zustand dar.

2.5 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025 vor.

In Abteilung II ist keine Eintragung vorhanden. In Abteilung III sind die zu Grunde liegenden Vollstreckungstitel eingetragen, weitere Belastungen bestehen nicht.

Die Eintragungen von Abteilung III werden bei der Wertermittlung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV nicht wertmindernd berücksichtigt, da das Bewertungsobjekt im Zwangsversteigerungsverfahren als lastenfrei zu bewerten ist.

Herrschervermerke:

Aus den vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Hinweise auf bestehende Herrschervermerke; solche sind auch nicht zu vermuten.

2.6 Öffentlich-rechtliche Situation

2.6.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

In Bayern wird kein Baulastenverzeichnis nach § 85 Abs. 1 MBO geführt. Die Sicherung öffentlich-rechtlich relevanter Verpflichtungen zwischen Grundstücken erfolgt stattdessen privatrechtlich über grundbuchliche Eintragung als Grunddienstbarkeit oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit. Hinweise auf entsprechende Eintragungen liegen nach dem unbeglaubigten Grundbuchauszug vom 02.06.2025 nicht vor (vgl. Kapitel 2.5).

Denkmalschutz:

Für das vorliegende Bewertungsobjekt konnten keine Bodendenkmäler ermittelt werden. Einschränkungen der Nutzbarkeit aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sind daher derzeit nicht erkennbar. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

2.6.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan:

Der Bereich des Bewertungsobjektes ist im Flächennutzungsplan nördlich als landwirtschaftliche Fläche und südlich als Wald mit besonderer Bedeutung (gem. Waldfunktionsplan) eingezeichnet (vgl. Anlage 2).

Bebaubarkeit nach BauGB:

Das Bewertungsobjekt liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB. Es besteht keine Bebaubarkeit für allgemeine Wohnnutzung. Eine Bebauung ist lediglich im Rahmen der gesetzlichen Privilegierungen nach § 35 Abs. 1 BauGB möglich.

2.7 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität):

Flächen der Land- oder Forstwirtschaft im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 ImmoWertV. Die Bewertung erfolgt beitragsfrei.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Die als Wald ausgewiesenen Teilflächen werden forstwirtschaftlich nur in geringem Umfang und ohne planmäßige Bewirtschaftung genutzt. Eine Bewirtschaftung der Wiesenflächen findet nur in geringem Rahmen statt. Im oberen, hängigen Bereich ist eine teilweise beginnende natürliche Sukzession deutlich erkennbar. Nach Angaben des beim Ortstermin anwesenden Antragsgegners sind die Flächen nicht verpachtet.

2.9 Bauliche Anlagen

Flurstück 722

Auf dem Flurstück 722 sind zwei einfache, in Holzbauweise errichtete Nebengebäude vorhanden. Sie befinden sich an der zur Verkehrsfläche orientierten Grundstücksseite und sind unmittelbar aneinander angeordnet. Beide Bauwerke dienen erkennbar der Unterstellung landwirtschaftlicher Geräte und sind nicht an Wasser, Strom oder Abwasser angeschlossen.

Das größere der beiden Bauwerke weist eine einfache Holzpfostenkonstruktion mit flach geneigtem Pultdach und Bretterverschalung auf. Die zur Wiese gerichtete Front ist offen ausgebildet. Im Inneren wurde am Tag der Ortsbesichtigung ein landwirtschaftliches Gerät vom Typ Heuwender vorgefunden. Im Sockelbereich des Gebäudes liegen lose Bretter und Bauteile. Die Grundfläche wird auf rund 12 m² geschätzt.

Das unmittelbar angrenzende kleinere Bauwerk ist mit einem Satteldach versehen. Die zur Wiese gerichtete Front ist teilweise mit einer Faserzementtafel verkleidet, die übrigen Flächen sind verbrettert. Die Dachhaut zeigt erkennbare Verformungen. Die Grundfläche wird auf rund 9 m² geschätzt.

Eine Vermessung der Gebäude erfolgte am Tag der Ortsbesichtigung nicht, die genannten Grundflächen sind auf Basis der Ortsbesichtigung geschätzt. Beide Bauwerke sind im vorliegenden Auszug aus dem Liegenschaftskataster nicht eingezeichnet.

Gemäß Auskunft der Verwaltungsgemeinschaft Marquartstein, welcher die Gemeinde Staudach-Egerndach angehört, liegt für das Gebäude keine Baugenehmigung vor. Nach Einschätzung der Verwaltungsgemeinschaft handelt es sich voraussichtlich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben im Sinne des Art. 57 BayBO. Die tatsächliche Nutzung erfolgt überwiegend als Abstell- und Lagerfläche für landwirtschaftliche Geräte und sonstiges Inventar.

Flurstück 723

Auf dem Flurstück 723 wurden zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung keine baulichen Anlagen vorgefunden.

Flurstück 725/2

Auf dem Flurstück 725/2 wurden zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung keine baulichen Anlagen vorgefunden.

3 Ermittlung des Verkehrswerts

3.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, bestehend aus den Flurstücken 722, 723 und 725/2 der Gemarkung Egerndach, zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	
Egerndach	1028	18	
Gemarkung	Flur	Flurstücke	Fläche
Egerndach		722	1.573 m ²
Egerndach		723	8.341 m ²
Egerndach		725/2	273 m ²

Fläche insgesamt: **10.187 m²**

Das Bewertungsobjekt umfasst die drei Flurstücke 722, 723 und 725/2 der Gemarkung Egerndach mit einer Gesamtfläche von 10.187 m². Es setzt sich zusammen aus Teilgrundstück A (Flurstück 722, 1.573 m²), Teilgrundstück B (Flurstück 723, 8.341 m²) sowie Teilgrundstück C (Flurstück 725/2, 273 m²).

Gemäß der Schätzungsanordnung des Amtsgerichts Traunstein vom 11.11.2025 (Aktenzeichen 4 K 19/25) ist im Rahmen der Teilungsversteigerung für jedes Versteigerungsobjekt ein gesonderter Wert zu bestimmen, auch wenn die Grundstücke eine wirtschaftliche Einheit bilden. Aus diesem Grund wird das Bewertungsobjekt zum Zwecke der Wertermittlung in die genannten Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei diesen Teilgrundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjekts.

Für jedes Teilgrundstück wird nachfolgend eine eigenständige Verkehrswertermittlung durchgeführt. Dabei wird jeweils eine separate Verfahrenswahl entsprechend den objektspezifischen Eigenschaften getroffen und ein eigener Verkehrswert aus dem bzw. den herangezogenen Verfahrenswerten unter Würdigung ihrer Aussagekraft abgeleitet. Zusätzlich wird abschließend auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts ausgewiesen.

Teilgrundstücksbezeichnung	Nutzung/Bebauung	Fläche
A - Flurstück 722	bebaut (Schuppen)	1.573 m ²
B - Flurstück 723	unbebaut	8.341 m ²
C - Flurstück 725/2	unbebaut	273 m ²
Summe der Teilgrundstücksflächen:		10.187 m ²

3.2 Wertermittlung für das Teilgrundstück A - Flurstück 722

3.2.1 Verfahrenswahl mit Begründung

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Bodenrichtwerten können auch geeignete Vergleichskaufpreise zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Die Bodenwertermittlung erfolgt vorliegend auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen für gleiche oder vergleichbare landwirtschaftliche Flächen in der Bewertungsregion. Die herangezogenen Vergleichskaufpreise wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Übertragbarkeit auf das Bewertungsgrundstück geprüft. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von den Vergleichsgrundstücken in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Lage, Bodenbeschaffenheit, Ertragsfähigkeit, Zuschnitt und Größe – werden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt (§§ 25 und 26 ImmoWertV).

3.2.2 Bodenwertermittlung

Die herangezogenen Vergleichswerte wurden hinsichtlich der Bodengüte auf eine einheitliche Grünlandzahl von 50 wertmäßig angepasst, um die Vergleichbarkeit mit dem Bodenrichtwert herzustellen.

Zum Zwecke der Anonymisierung und aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Kaufdaten, Kaufpreise sowie die Grundstücksflächen der Vergleichsobjekte gerundet. Dies dient dazu, für Dritte eine Identifizierung der konkreten Grundstücke zu unterbinden, da der Sachverständige zur weitestmöglichen Anonymisierung der Vergleichsdaten verpflichtet ist.

Die vorgenommenen Rundungen haben keinen Einfluss auf die Wertermittlung. Die originären Kaufpreisauskünfte verbleiben in der Hausakte des Sachverständigen.

3.2.3 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Bewertungsobjekt

Nutzungsart	Wiese
-------------	-------

Vergleichspreise

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufdatum	Fläche	€/m²	Angepasst €/m²	Gew.	Status
1	Wiese	Unterwössen	Q2/2024	ca. 3.200 m²	6,15	9,96	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,50								
2	Wiese	-	Q1/2025	ca. 4.400 m²	5,63	7,61	1,0	Aus
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,30								
3	Wiese	Übersee	Q1/2025	ca. 23.500 m²	10,57	10,99	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
4	Wiese	Übersee	Q1/2025	ca. 7.600 m²	12,00	12,48	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
5	Wiese	Bergen	Q1/2024	ca. 1.700 m²	8,82	9,53	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
6	Grünland	-	Q1/2024	-	9,50	10,26	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
7	Grünfläche	Übersee	Q2/2024	ca. 12.500 m²	13,35	18,69	1,0	Aus
Anpassungen: Z 1,40 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								

Anpassungsfaktoren: Z = Zeitlich · E = Entwicklung · N = Nutzung · F = Fläche · B = Bodengüte · S = Sonstige

3.2.4 Begründungen der Anpassungen

Nr. 1,3,4, 5, 6 – Zeitlich (1,08 & 1,04)

Der Bodenrichtwert für die maßgebliche Wertermittlungszone in Marquartstein wurde durch den Gutachterausschuss zum Stichtag 01.01.2024 mit 9,50 €/m² festgestellt. Zur sachgerechten Abbildung der Marktverhältnisse am Wertermittlungsstichtag (16.12.2025) ist eine zeitliche Anpassung dieses Basiswerts zwingend erforderlich. Hierzu werden die Indexreihen für landwirtschaftliche Flächen (LF) in Oberbayern herangezogen, wie sie im Marktbericht 2024 des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Bayern veröffentlicht wurden.

Die Analyse dieser Indexreihe zeigt für den Zeitraum von 2021 bis 2023 einen Anstieg von Index 233,4 auf 251,2, was einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von ca. 4 % entspricht. Diese positive Marktdynamik wird durch aktuelle Daten aus benachbarten Regionen gestützt; so wird für den angrenzenden Landkreis Rosenheim im Zuge der anstehenden Neufestsetzung der Bodenrichtwerte zum 01.01.2026 mit einer Steigerung von insgesamt etwa 10 % gegenüber dem Niveau von 2024 gerechnet.

In Ermangelung abschließend veröffentlichter Indexzahlen für die Jahre 2024 und 2025 wird der nachgewiesene Trend unter Berücksichtigung der anhaltenden Flächenverknappung im Landkreis Traunstein linear fortgeschrieben. Dabei wird im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht die volle prognostizierte Steigerungsrate der Nachbarlandkreise angesetzt, sondern eine moderate Anpassung von 4,0 % p.a. gewählt, um eine

marktkonforme, aber belastbare Wertermittlung zu gewährleisten. Über den Anpassungszeitraum von gerundet 23,5 Monaten ergibt sich daraus eine Gesamtanpassung von ca. 8,0 %.

Die Zeitliche Anpassung lässt sich auch auf Kaufpreise übertragen und wird auf diese übertragen.

Nr. 1 – Sonstige (1,50)

Anpassung aufgrund Topographie

Mittelwert

Summe gewichtete Werte	53,22
Summe Gewichte	5,00
Gemittelter Bodenwert	10,64 €/m²

Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten

(vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 ImmoWertV)

Aus der Summe aller angepassten und für diese Bodenwertermittlung herangezogenen Vergleichswerte wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet, wobei zum Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten eine **Ausschlussgrenze von ±25 %** gewählt wurde, was im vorliegenden Fall zum Ausschluss von zwei Kaufpreisen führte.

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		10,64 €/m²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	–	1,06 €/m²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	9,58 €/m²
Fläche	×	1.573,00 m²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	15.069,34 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	15.069,34 €
	rd.	15.100,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 insgesamt **15.100,00 €**.

- Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: -10,00 %	-1,06 €
Summe	-1,06 €

Ein Abschlag ist erforderlich, da das Flurstück 722 durch eine durchgehend vorhandene Hanglage gekennzeichnet ist. Die Fläche weist über ihre gesamte Tiefe ein leichtes, jedoch kontinuierliches Gefälle auf, das eine ortsübliche Bewirtschaftung gegenüber einer ebenen Vergleichsfläche spürbar erschwert. Nach Abgleich der Höhenlinien des BayernAtlas und dem Eindruck aus dem Ortstermin ist von einer durchschnittlichen Geländeneigung im Bereich von rund 15° beziehungsweise rund 27 % auszugehen. Damit liegt eine sogenannte leichte Hanglage vor, die zwar noch eine maschinelle Bearbeitung erlaubt, jedoch bereits Bewirtschaftungser-schwernisse mit sich bringt.

Eine maschinelle Bearbeitung mit standardisiertem landwirtschaftlichem Gerät ist zwar grundsätzlich möglich, der Einsatz konventioneller Schlepper, Mähwerke und Erntemaschinen erfordert jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich Standsicherheit und Fahrweise. In Randbereichen sowie bei feuchter Witterung ist auf geneigten Flächen mit einem erhöhten Aufwand bei Mahd und Aufwuchsbergung zu rechnen, der sich in einer geringeren Flächenleistung der eingesetzten Maschinen niederschlägt. Hinzu kommt ein leicht erhöhtes Risiko ungleichmäßiger Wuchsbedingungen sowie einer ungleichmäßigen Verteilung von Wasser und Nährstoffen, die auf geneigten Flächen verstärkt auftreten und sich in einer etwas geringeren Ertragssicherheit widerspie-geln. Diese Erschwernisse sind dauerhaft und nicht durch wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen zu beseitigen.

Die Höhe des Abschlags lässt sich auch aus der Fachliteratur sachlich ableiten. Die Übersicht 13 in Fischer u.a., Bewertung im ländlichen Raum (Bundesanzeiger Verlag), führt für reines Grünland bei einer Geländeneigung von rund 15° beziehungsweise 27 % eine Abschlagsspanne von 4 bis 8 % an, bei rund 20° beziehungsweise 36 % eine Spanne von 8 bis 12 %. Die hier vorliegende leichte Hanglage liegt zwischen diesen beiden Stufen. Ein Abschlag von 10 % bewegt sich damit im oberen Bereich der einschlägigen Tabellenwerte und trägt sowohl der durchgehenden Geländeneigung als auch dem damit verbundenen Mehraufwand in der Bewirtschaftung angemessen Rechnung.

Aufgrund der durchgehenden, wenn auch nur leicht ausgeprägten Hanglage des Flurstücks 722 sowie der damit verbundenen Bewirtschaftungserschwernisse ist im Rahmen der eigenständigen Verkehrswertermittlung dieses Teilgrundstücks ein angemessener Abschlag in Höhe von 10 % auf den Vergleichswert vorzunehmen.

3.2.5 Vergleichswertermittlung

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „A - Flurstück 722“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)		15.100,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	3.000,00 €
vorläufiger Vergleichswert	=	18.100,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	–	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert	=	18.100,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	–	0,00 €
Vergleichswert	=	18.100,00 €
	rd.	18.100,00 €

3.2.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Außenanlagen – Wertrelevante bauliche Anlagen

Auf dem Flurstück 722 befinden sich zwei aneinandergebaute Holzschuppen einfacher Bauart mit zusammen rund 21 m² Grundfläche, die sich in noch nutzbarem Zustand mit leichtem Reparaturstau befinden. Nach Auskunft der Gemeinde ist eine Baugenehmigung für die Schuppen nicht erforderlich, da von einer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB im Rahmen einer landwirtschaftlichen Nutzung ausgegangen wird. Diese Privilegierung ist jedoch personenbezogen und entfällt beim Erwerb durch einen nicht privilegierten Käufer. In diesem Fall verbleibt lediglich der passive Bestandsschutz für die vorhandene Bausubstanz. Eine Erweiterung, ein Wiederaufbau nach Schadensereignis oder eine Nutzungsänderung wäre nicht ohne Weiteres genehmigungsfähig. Unter Berücksichtigung dieser eingeschränkten Marktgängigkeit wird der wertrelevante Sachwertanteil der baulichen Anlagen pauschal mit 3.000 Euro angesetzt.

Außenanlagen	vorläufiger Sachwert (inkl. BNK)
2 Holzschuppen, einfache Bauart, Bestandsschutz	3.000,00 €
Summe	3.000,00 €

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Gemäß § 8 Abs. 3 der ImmoWertV handelt es sich dabei um wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beibringt

3.2.1.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, betragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäundefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

3.2.1.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der

Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

3.2.2 Wert des Teilgrundstücks A - Flurstück 722

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren.

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **18.100,00 €** ermittelt.

Der Wert für das Teilgrundstück A - Flurstück 722 wird zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 mit rd.

18.100,00 €

geschätzt.

3.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück B - Flurstück 723

Das (Teil-)Grundstück wird ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen in Bewertungsteilbereiche aufgeteilt. Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grundstücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden können bzw. sollen.

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Bebauung/Nutzung	Fläche
A Wiese	Wiese	3.966 m ²
B Wald	Wald	4.375 m ²
Summe der Bewertungsteilbereichsflächen		8.341 m ²

3.3.1 Verfahrenswahl mit Begründung

Landwirtschaftliche Flächen, Wiesen und Waldflächen und Grundstücke können mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu benötigt man Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Bewertungsobjekten oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen.

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichskaufpreisverfahren“ bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (z. B. auf €/m²) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfahren“ genannt (vgl. § 20 ImmoWertV 21). Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an die wert- (und preis)bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Objekts anzupassen (§§ 25 und 26 ImmoWertV 21).

3.3.2 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“

Die Berechnung des Bodenwerts für die Eigenschaft ‚Wiese‘ je m² erfolgte bereits in den Kapiteln 3.2.2 und 3.2.3, worauf sich die nachfolgende Ermittlung stützt.

3.3.2.1 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Die Wertermittlung erfolgt auf Basis der Berechnung in Kapitel 3.2.3.

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		10,64 €/m ²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	–	2,13 €/m ²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	8,51 €/m²
Fläche	×	3.966,00 m ²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	33.750,66 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	33.750,66 €
	rd.	33.800,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **33.800,00 €**.

- Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: -20,00 %	-2,13 €
Summe	-2,13 €

Ein Abschlag ist erforderlich, da das Flurstück 723 im oberen, nördlichen Bereich durch eine deutlich ausgeprägte Hanglage gekennzeichnet ist. Auf Grundlage der Höhenangaben des BayernAtlas ergibt sich zwischen dem oberen Punkt auf 590 m über NN und dem unteren Punkt auf 556 m über NN ein Höhenunterschied von 34 m bei einer horizontalen Entfernung von rund 60 m. Daraus errechnet sich eine durchschnittliche Geländeneigung von rund 57 % beziehungsweise rund 30°. Damit liegt der obere Bereich des Flurstücks im Bereich einer ausgeprägten Hanglage, die das Maß einer üblichen leichten Neigung deutlich überschreitet.

Eine maschinelle Bearbeitung mit standardisiertem landwirtschaftlichem Gerät ist in diesem Bereich nur eingeschränkt möglich, da der Einsatz konventioneller Schlepper, Mähwerke und Erntemaschinen aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen kritisch zu beurteilen ist. In der Praxis ist auf vergleichbaren Hanglagen vielfach der Rückgriff auf spezialisierte Hangtechnik, Einachsgeräte oder Handarbeit erforderlich, was einen deutlich erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand je Flächeneinheit nach sich zieht. Hinzu kommt ein erhöhtes Risiko für Boden und Aufwuchs, da auf stärker geneigten Flächen Erosionsschäden, Trittschäden bei einer etwaigen Beweidung sowie eine ungleichmäßige Verteilung von Wasser und Nährstoffen verstärkt auftreten. Die ackerbauliche Nutzung scheidet faktisch aus, eine intensivere Grünlandbewirtschaftung mit mehreren Schnitten pro Jahr ist nur unter überproportionalem Aufwand realisierbar. Der obere Bereich des Flurstücks ist damit auf eine extensive Nutzung beschränkt, die im allgemeinen Grundstücksverkehr eine geringere Zahlungsbereitschaft nach sich zieht. Diese Erschwernisse sind dauerhaft und nicht durch wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen zu beseitigen. Eine beginnende natürliche Sukzession in diesem Bereich ist erkennbar.

Die Höhe des Abschlags lässt sich auch aus der Fachliteratur sachlich ableiten. Die Übersicht 13 in Fischer u.a., Bewertung im ländlichen Raum (Bundesanzeiger Verlag), führt für reines Grünland bei einer Geländeneigung von rund 30° beziehungsweise 58 % eine Abschlagsspanne von 14 bis 20 % auf den Vergleichswert an. Die hier ermittelte Neigung von rund 30° entspricht damit unmittelbar dieser Tabellenstufe.

Aufgrund der im oberen Bereich des Flurstücks 723 deutlich ausgeprägten Hanglage von rund 30° sowie der damit verbundenen erheblichen Bewirtschaftungserchwernisse ist im Rahmen der eigenständigen Verkehrswertermittlung dieses Teilgrundstücks ein angemessener Abschlag in Höhe von 20 % auf den Vergleichswert vorzunehmen.

3.3.3 Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsteilbereichs „A Wiese“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“ (vgl. Bodenwertermittlung)		33.800,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“	=	33.800,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“	=	33.800,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „A Wiese“	=	33.800,00 €
	rd.	33.800,00 €

3.3.4 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

3.3.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit

(Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

3.3.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

3.3.5 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „B Wald“

Die herangezogenen Vergleichswerte wurden wertmäßig angepasst, um die Vergleichbarkeit mit dem Bodenrichtwert herzustellen.

Zum Zwecke der Anonymisierung und aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Kaufdaten, Kaufpreise sowie die Grundstücksflächen der Vergleichsobjekte gerundet. Dies dient dazu, für Dritte eine Identifizierung der konkreten Grundstücke zu unterbinden, da der Sachverständige zur weitestmöglichen Anonymisierung der Vergleichsdaten verpflichtet ist.

Die vorgenommenen Rundungen haben keinen Einfluss auf die Wertermittlung. Die originären Kaufpreisauskünfte verbleiben in der Hausakte des Sachverständigen.

3.3.5.1 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleichswertverfahren

Bewertungsobjekt

Nutzungsart	Wald
-------------	------

Vergleichspreise

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufzeit	Fläche	€/m ²	Angepasst €/m ²	Gew.	Status
1	Wiese, Wald	Bergen	Q4/2024	ca. 3.700 m ²	6,83	6,83	1,0	AUS
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
2	Wald	Bergen	Q3/2024	ca. 177.000 m ²	6,00	6,00	1,0	✓

Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
3	Wald	Übersee	Q3/2024	ca. 13.000 m ²	2,80	2,80	1,0	AUS
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
4	Wald	-	Q1/2023	-	4,65	4,65	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
5	Filze/Wald	Staudach-E-gerndach	Q2/2025	ca. 3.400 m ²	5,00	5,00	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								

Anpassungsfaktoren: Z = Zeitlich · E = Entwicklung · N = Nutzung · F = Fläche · B = Bodengüte · S = Sonstige

Zeitliche Anpassung:

Für die Beurteilung, ob und in welcher Höhe eine zeitliche Anpassung der herangezogenen Vergleichspreise auf den Bewertungsstichtag erforderlich ist, wurde die Indexreihe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Traunstein, Immobilienmarktbericht Wald 2023 (Datenstand 19.01.2024), ausgewertet. Die Auswertung umfasst Waldflächen ab 3.000 m² Fläche, alle Bestockungszustände, ohne Verwandtengeschäfte und ohne erkennbare Sonderfälle, also den marktrelevanten Kernbestand der dokumentierten Verkäufe im Landkreis.

Die Indexreihe stellt sich wie folgt dar (Basisjahr 2005 = 100).

Jahr	Mittlerer Preis	Indexzahl	Veränderung zum Vorjahr
2018	4,30 EUR/m ²	236	
2019	4,59 EUR/m ²	252	+ 6,7 %
2020	4,76 EUR/m ²	261	+ 3,7 %
2021	4,56 EUR/m ²	251	- 3,8 %
2022	4,94 EUR/m ²	271	+ 8,3 %
2023	4,52 EUR/m ²	248	- 8,1 %

Die Auswertung der jüngsten fünf Jahre (2019 bis 2023) zeigt ein insgesamt stabiles Preisniveau auf hohem Niveau bei jahresweisen Schwankungen von rund ± 8 %. Der Index bewegt sich in einem engen Korridor zwischen 248 und 271 Punkten. Eine gerichtete, statistisch belastbare Trendkomponente ist nicht erkennbar. Der Gutachterausschuss selbst stellt im Marktbericht 2023 wörtlich fest, das Preisniveau sei in diesem Zeitraum „relativ stabil“.

Für die jüngste Entwicklung formuliert der Gutachterausschuss zudem ausdrücklich, „Ab 2023 ist wieder eine absteigende Tendenz bei den Kaufpreisen für Waldflächen erkennbar“. Der Mittelwert sank von 4,94 EUR/m² (2022) auf 4,52 EUR/m² (2023), was einem Rückgang von etwa 8,5 % innerhalb eines Jahres entspricht.

Diese Beobachtung ist marktwirtschaftlich plausibel und durch mehrere Faktoren gestützt. Die Holzpreise erreichten 2022 ein historisches Hoch, fielen anschließend deutlich zurück. Der hohe Schadholzanfall in Bayern durch Sturmwurf und Borkenkäfer drückte insbesondere auf den Preis von Nadelstammholz, allen voran Fichte. Steigende Zinsen ab Mitte 2022 dämpften zugleich die spekulativ getriebene Nachfrage nach Waldflächen als Sachwertanlage. Steigende Rohstoff- und Energiekosten, Lieferkettenstörungen und ein insgesamt schwieriges Marktumfeld in der Forst- und Holzbranche wirken in dieselbe Richtung. Der Gutachterausschuss bewertet die Lage am Holzmarkt zum Ende des Jahres 2023 zwar als entspannt, geht aber „weiterhin insgesamt von einem schwierigen Marktumfeld“ aus.

Die im vorliegenden Gutachten herangezogenen Vergleichspreise stammen überwiegend aus dem Kalenderjahr 2024. Der Bewertungsstichtag liegt im Dezember 2025. Der Zeitraum, der durch eine Indexierung zu überbrücken wäre, beträgt damit rund 12 bis 15 Monate.

Eine Indexreihe des Gutachterausschusses Traunstein für das Jahr 2024 lag zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch nicht vor. Eine Hochrechnung mit allgemeinen Preisindizes (etwa dem Verbraucherpreisindex oder dem Baulandpreisindex) ist methodisch nicht sachgerecht, da der Waldmarkt eigenen Preisbildungsmechanismen folgt, die maßgeblich vom Holzmarkt, von der Schadholzlage, vom Zinsumfeld und von der Anlegernachfrage geprägt werden, nicht vom allgemeinen Verbraucherpreisniveau.

In Würdigung der vorstehenden Erkenntnisse wird auf eine zeitliche Anpassung der Vergleichspreise verzichtet. Der Zeitanpassungsfaktor wird mit 1,00 angesetzt. Diese Vorgehensweise ist gerechtfertigt, weil

- (a) die dokumentierte Indexreihe für den Auswertungszeitraum 2019 bis 2023 ein stabiles Preisniveau ausweist,
- (b) die jüngste vom Gutachterausschuss attestierte Tendenz nach unten gerichtet ist und ein Aufschlag damit der Marktentwicklung entgegenliefe,
- (c) die fundamentalen Markttreiber (Holzmarkt, Zinsumfeld, Schadholzanfall) im Brückenzeitraum bis zum Bewertungsstichtag keinen belastbaren Aufwärtsimpuls erkennen lassen,
- (d) der Verzicht auf eine Zeitanpassung im konkreten Fall sowohl der konservativeren als auch der methodisch korrekteren Lösung entspricht.

Sollten dem Bewertungsstichtag nachgelagert aktualisierte Indexreihen des Gutachterausschusses verfügbar werden, die einen anderen Befund nahelegen, wäre die hier getroffene Entscheidung zu überprüfen. Auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung verfügbaren Datenlage ist die getroffene Entscheidung jedoch sachgerecht und nachvollziehbar belegt.

Quellen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Traunstein, Immobilienmarktbericht Wald 2023 und Orientierungswerte für Waldboden 01.01.2024, S. 8 bis 13 (Datenstand 19.01.2024). Fischer, R., Bewertung im ländlichen Raum, Bundesanzeiger Verlag, Kapitel 3.1 (Vergleichswertverfahren) und Kapitel 8 (Verkehrswertermittlung von Waldflächen).

Mittelwert

Summe gewichtete Werte	15,65
Summe Gewichte	3,00
Gemittelter Bodenwert	5,22 €/m ²

Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten

(vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 ImmoWertV)

Aus der Summe aller angepassten und für diese Bodenwertermittlung herangezogenen Vergleichswerte wurde unter Anwendung einer **Ausschlussgrenze von ±25 %** vom ungewichteten Mittel ein gewichteter Mittelwert gebildet. Hierdurch entfielen zwei Kaufpreise (Vergleichspreis Nr. 1 mit 6,83 €/m² und Vergleichspreis Nr. 3 mit 2,80 €/m²). Aus den verbleibenden drei Vergleichswerten ergibt sich ein vorläufiger gemittelter relativer Bodenwert von 5,22 €/m².

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswerte/-preise		5,22 €/m²
Summe der Gewichte	:	1,00
vorläufiger gemittelter relativer Bodenwert	=	5,22 €/m²

Hinweis: In den nachfolgenden Wertermittlungsverfahren wird aus bewertungstheoretischen Gründen zunächst der objektspezifisch angepasste **beitragsfreie** Bodenrichtwert verwendet. Der Werteeinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge wird in den herangezogenen Wertermittlungsverfahren als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in Abzug gebracht.

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		5,22 €/m²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	–	0,63 €/m²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	4,59 €/m²
Fläche	×	4.375,00 m²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	20.081,25 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	20.081,25 €
	rd.	20.100,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **20.100,00 €**.

- Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: -12,00 %	-0,63 €
Summe	-0,63 €

Anpassung Bergwaldlage

Das Bewertungsobjekt liegt nach der Karte des Gutachterausschusses Traunstein im Bereich der Bergregionen südlich der Autobahn A8 und damit in der Qualitätszone Bergwald. Der Gutachterausschuss weist für diese Zone eigene Orientierungswerte aus, die deutlich unter denen des Flachlands liegen.

Die Gegenüberstellung der jeweils gleichwertigen Kategorien ergibt folgende Pauschaldifferenzen.

Kategorie	Differenz Flachland / Bergwald
mittelgründig, gut erschlossen	– 22 %
stark steinig, gut erschlossen	– 45 %
mittelgründig, schlecht erschl.	– 81 %

Diese Differenz spiegelt die wirtschaftlichen Nachteile der Bergwaldbewirtschaftung wider, im Einzelnen die klimatisch bedingt geringere Zuwachsleistung, die höheren Aufarbeitungs- und Bringungskosten, die längeren Transportwege zur Holzvermarktung sowie den kleineren Käuferkreis bei Bergwaldflächen.

Da die Hangneigung und die Steinigkeit des Bewertungsobjekts in eigenen Faktoren bereits separat erfasst sind, wird hier nur der verbleibende, nicht anderweitig abgedeckte Bergwaldnachteil berücksichtigt. Der Anpassungsfaktor wird mit 0,88 angesetzt, was einem Abschlag von 12 Prozent entspricht. Damit wird rund die Hälfte der vom Gutachterausschuss ausgewiesenen Pauschaldifferenz auf den Bergwaldfaktor gelegt, die

andere Hälfte verteilt sich auf die separat erfassten Faktoren Hangneigung und Steinigkeit. Eine Doppelerfassung wird so vermieden.

Quelle Gutachterausschuss Traunstein, Marktbericht

Wald 2023, Tabelle Orientierungswerte für Waldboden

ohne Bestockung zum 01.01.2024, S. 13.

3.3.6 Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „B Wald“

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsteilbereichs „B Wald“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert für den Bewertungsteilbereich „B Wald“ (vgl. Bodenwertermittlung)		20.100,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „B Wald“	=	20.100,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „B Wald“	=	20.100,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „B Wald“	=	20.100,00 €
	rd.	20.100,00 €

3.3.7 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

3.3.7.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen

aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

3.3.7.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim

Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

3.3.8 Wert des Teilgrundstücks B - Flurstück 723

Der Wert des Teilgrundstücks ergibt sich aus der Summe der Werte der Bewertungsteilbereiche.

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Wert
A Wiese	33.800,00 €
B Wald	20.100,00 €
Summe	53.900,00 €

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren.

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **53.900,00 €** ermittelt.

Der Wert für das Teilgrundstück B - Flurstück 723 wird zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 mit rd.

53.900,00 €

geschätzt.

3.4 Wertermittlung für das Teilgrundstück C - Flurstück 725/2

3.4.1 Verfahrenswahl mit Begründung

Waldflächen und Grundstücke können mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu benötigt man Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Bewertungsobjekten oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen.

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichskaufpreisverfahren“ bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (z. B. auf €/m²) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfahren“ genannt (vgl. § 20 ImmoWertV 21). Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an die wert- (und preis)bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Objekts anzupassen (§§ 25 und 26 ImmoWertV 21).

3.4.2 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Der Bodenwert für den Bewertungsteilbereich B (Wald) wurde bereits im vorhergehenden Kapitel 3.3.5.1 im Vergleichswertverfahren ermittelt. Der dort hergeleitete Wert wird unverändert übernommen und an dieser Stelle nicht erneut abgeleitet.

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		5,22 €/m ²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	–	0,61 €/m ²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	4,61 €/m²
Fläche	×	273,00 m ²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	1.258,53 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	1.258,53 €
	rd.	1.260,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **1.260,00 €**.

- Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: -12,00 %	-0,61 €
Summe	-0,61 €

Aufgrund der Eigenschaft als Bergwald ist ein Abschlag vorzunehmen, dessen Begründung, Kapitel 3.3.5 zu entnehmen ist.

3.4.3 Vergleichswertermittlung

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „C - Flurstück 725/2“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen, zum Ortstermin konnten keine baulichen Anlagen oder wertrelevanten Außenanlagen vorgefunden werden.

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)		1.260,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert	=	1.260,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert	=	1.260,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert	=	1.260,00 €
	rd.	1.260,00 €

3.4.4 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

3.4.4.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des

Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

3.4.4.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, betragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand

vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

3.4.5 Wert des Teilgrundstücks C - Flurstück 725/2

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren.

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **1.260,00 €** ermittelt.

Der Wert für das Teilgrundstück C - Flurstück 725/2 wird zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 mit rd.

1.260,00 €

geschätzt.

Digitale Ausfertigung

3.5 Verkehrswert

In einzelne Teilgrundstücke aufteilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der Teilgrundstücke orientieren.

Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstichtag:

Teilgrundstücksbezeichnung	Nutzung/Bebauung	Fläche	Teilgrundstückswert
A - Flurstück 722	unbebaut	1.573,00 m²	18.100,00 €
B - Flurstück 723	unbebaut	8.341,00 m²	53.900,00 €
C - Flurstück 725/2	unbebaut	273,00 m²	1.260,00 €
Summe		10.187,00 m²	73.260,00 €

Der Verkehrswert für das landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, bestehend aus den Flurstücken 722, 723 und 725/2 der Gemarkung Egerndach

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Egerndach	1028	18
Gemarkung	Flur	Flurstücke
Egerndach		722, 723, 725/2

wird zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 mit rd.

73.300 €

in Worten: dreiundsiebzigtausenddreihundert Euro

geschätzt.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Bad Endorf, den 27. April 2026

Sachverständiger Sedlmeier Manfred

Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffungsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die

Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 10.000 EUR begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Digitale Austertigung

3.6 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung –

BauGB:

Baugesetzbuch

ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV)

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch

ZVG:

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

VW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL)

BRW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL)

WertR:

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken

3.7 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung, Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung, Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [3] Wolfgang Kleiber: Kleiber-digital, Verkehrswertermittlung von Grundstücken
- [4] Fischer, R./Biederbeck, M. (Hrsg.): Bewertung im ländlichen Raum mit zahlreichen praktischen Bewertungsbeispielen, Reguvis Bundesanzeiger Verlag, Köln 2019
- [5] Immobilienmarktbericht 2024, Gutachterausschuss Landkreis Rosenheim
- [6] Hauke Kruse: Verhaltensökonomie in der Immobilienbewertung
- [7] Wolfgang Metzmacher und Manfred Krikler: Arbeitshandbuch zur Ermittlung von Gebäudeschätzwerten im Hochbau

3.8 Sonstige Feststellungen

- ein Verdacht auf ökologische Altlasten (Hausschwamm) konnte nicht festgestellt werden
- da es sich um landwirtschaftliche Grundstücke ohne Wohngebäude handelt, gibt es weder einen zuständigen Kaminkehrer noch einen Hausverwalter
- Mieter oder Pächter sind dem Sachverständigen nicht bekannt
- es besteht keine Wohnpreisbindung gem. § 17 WoBindG
- ein Gewerbebetrieb besteht nur in dem Sinne, dass die Flächen forstwirtschaftlich genutzt werden
- es sind keine Maschinen oder Betriebseinrichtungen vorhanden
- ein Energieausweis ist nicht notwendig oder vorhanden
- es ist keine (Freiflächen)Photovoltaikanlage vorhanden

4 Verzeichnis der Anlagen

Punkt	Bezeichnung	Anlagen Nr.
1	Lageplan	01
2	Flächennutzungsplan	02
3	3D Ansicht - Topographie	03
4	Flurkarte Flurstück 722	04
5	Flurkarte Flurstück 723	05
6	Flurstück 723 Auteilung Wiese/Wald	06
7	Flurkarte Flurstück 725_2	07
8	Bildaufnahmen Positionen	08
9	Bildposition 1	09
10	Bildposition 2	10
11	Bildposition 3	11
12	Bildposition 4	12
13	Bildposition 5	13
14	Bildposition 6	14
15	Bildposition 7	15
16	Bildposition 8	16
17	Bildposition 9	17

Anlage 1: Lageplan

Seite 1 von 3



Maßstab 1:500.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Anlage 1: Lageplan

Seite 2 von 3



Anlage 1: Lageplan

Seite 3 von 3



Maßstab 1:10.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Anlage 2: Flächennutzungsplan

Seite 1 von 1



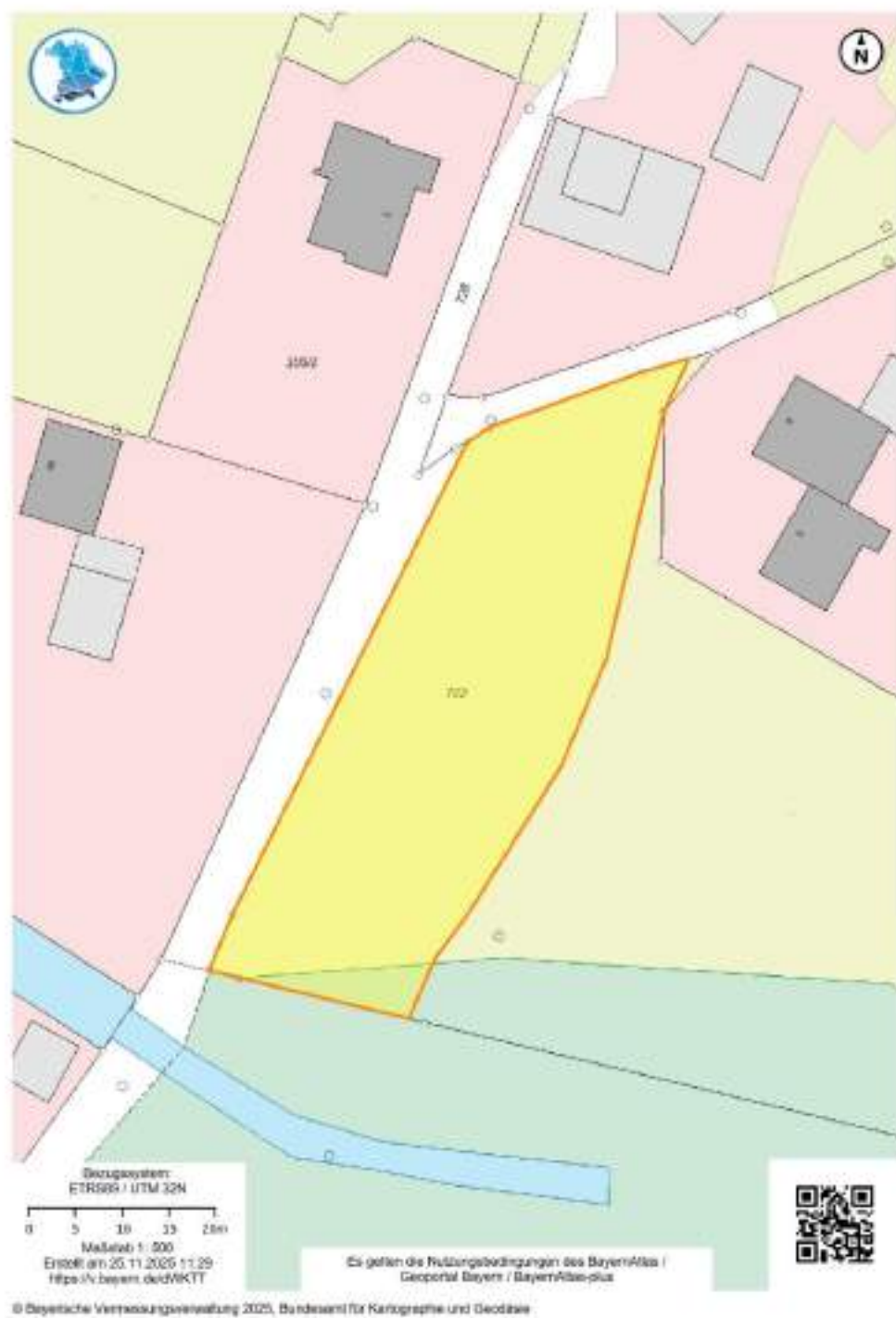
Anlage 3: 3D Ansicht - Topographie

Seite 1 von 1



Anlage 4: Flurkarte Flurstück 722

Seite 1 von 1



Auszug Flurkarte 1:500

Anlage 5: Flurkarte Flurstück 723

Seite 1 von 1



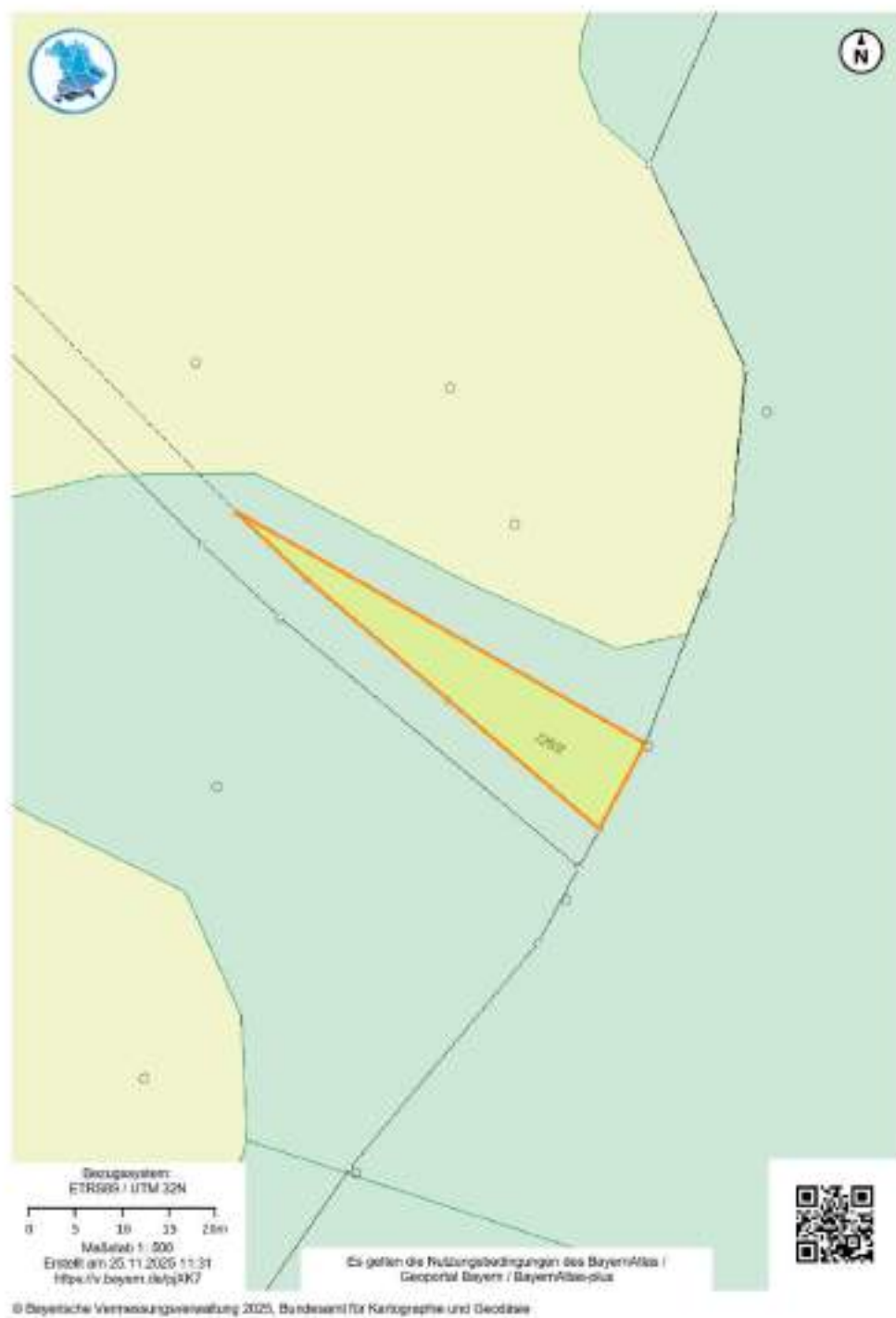
Anlage 6: Flurstück 723 Auteilung Wiese/Wald

Seite 1 von 1



Anlage 7: Flurkarte Flurstück 725_2

Seite 1 von 1



Anlage 8: Bildaufnahmen Positionen

Seite 1 von 1



Anlage 9: Bildposition 1

Seite 1 von 1



Blick nach Nordosten

Anlage 10: Bildposition 2

Seite 1 von 1



Anlage 11: Bildposition 3

Seite 1 von 2



Anlage 11: Bildposition 3

Seite 2 von 2



Anlage 12: Bildposition 4

Seite 1 von 1



Anlage 13: Bildposition 5

Seite 1 von 2



Grenzmarkierung westliche Seite

Anlage 13: Bildposition 5

Seite 2 von 2



Blick nach Osten

Anlage 14: Bildposition 6

Seite 1 von 1



Anlage 15: Bildposition 7

Seite 1 von 1



Anlage 16: Bildposition 8

Seite 1 von 2



Anlage 16: Bildposition 8

Seite 2 von 2



Anlage 17: Bildposition 9

Seite 1 von 1

